

itiraz davaları bağlamında mahkemelere yansıyan bir sorun yoktur. Bunda, yukarıda sayılan yapısal unsurların yanı sıra heyetlerin uyuşmazlığı dosya üzerinden inceleme ve karara bağlama durumunun da rolü vardır.

C. Uzmanlık

Alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerinde görevli olan gerçek kişilerin gerekli uzmanlık bilgisine sahip olmaları gerektiği Direktif'in 6'ncı maddesinde belirtilmiştir. Uzmanlık kavramı, tüketici uyuşmazlıklarının yargısal çözümü ile genel hukuk bilgisi alanlarında gerekli bilgiye ve deneyime sahip olma durumunu ifade etmektedir.

Tüketici hakem heyetlerinin seçim kompozisyonuna⁴ baktığımızda; belediye, baro, ticaret ve sanayi odası-esnaf ve sanatkârlar odası ve tüketici örgütlerinden birer temsilcinin seçilmesinin öngörüldüğü görülmektedir. Bu tablodan da anlaşıldığı üzere, tüketici ile satıcının (tacirin) temsili bakımından eşitlik ilkesi sağlanmış olmaktadır. Seçimin çeşitliliği bilgisel bakımdan zenginlik içerdiği gibi, heyette bir hukukçunun olması da uzmanlık bakımından önemli bir eksikliği gidermektedir. Yine THH Yönetmeliğinin 9'uncu maddesinde üyelerin tercihan (THH'nin bulunduğu yer itibarıyla mümkün ise) en az dört yıllık fakülte mezunu olmalarının aranan şartlardan olması, uzmanlık koşuluna eklenilebilecek olumlu bir kuraldır.

Bundan başka Tüketici Hakem Heyeti Raportör Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde, raportör kadrosuna atanabilmek için; a) Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet, bankacılık ve sigortacılık programları, adalet ön lisans programı ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumları ile en az iki yıllık yüksekokulların Bakanlıkça ihtiyaç duyulan ve sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olmak, şartı aranmaktadır.

Kanaatimizce, raportörlük için koşullar belirli bir düzeyi ve niteliği yansıtmak bakımından olumlu olmakla birlikte, raportörlerin seçiminde hukuk mezunlarına öncelik tanınması heyetlerin uzmanlaşması bakımından yararlı olacaktır.

Mevcut sistemde uzmanlık koşulunun sağlanması, salt üyelerin nitelikleriyle değil; bilirkişi kurumunun *etkin* şekilde işletilmesiyle de mümkün hâle gelebilecektir. Bunun için de heyetlerce bilirkişilerin *özgöl uzmanlık alanlarından seçilmesi* ve bilirkişilere yönelik günün ekonomik koşulları bakımından *tatminkâr* bir ücret politikasının belirlenmesi gerekir.

Ç. Şeffaflık

Hukuk devleti ilkesinin önemli unsurlarından biri olan *şeffaflığın* hakem heyetleri açısından da aranması doğal sayılmalıdır. Bu ilkenin Direktif'in 7'nci mad-

desinde somutlaşma biçimini şu şekilde özetlemek mümkün: AUÇ organlarının internet sitesinden; posta ve e-posta adreslerini içeren iletişim bilgileri, AUÇ organlarının listelenmiş bilgisi, AUÇ üyelerinin atanma usulleri ve yetki süreleri, AUÇ organının çözüme yetkili kılındığı uyuşmazlık türleri ve parasal sınırları, AUÇ organının uyuşmazlığın çözümünde uygulayabileceği kural türleri, AUÇ prosedürünün ortalama süresi ve AUÇ kararının uygulanabilirliği hususlarında bilgi edinilmesi mümkün olmalıdır.

Tüketici hakem heyetleri açısından şunları söylemek mümkün: Heyetlerin internet sitesi oluşturarak, her yıl için Resmî Gazete'de yayımlanan parasal başvuru sınırları, başvuru koşulları ve biçimi, uyuşmazlığın karara bağlanma süresi hakkında bilgi verildiği; yine bazı sitelerde tüketici hakem heyetini oluşturan başkan ve üyelerin isimleri ile seçildikleri kurum ve örgüt adlarının belirtildiği, hatta heyetin toplantı yeri adresinin dahi sitede gösterildiği gözlenmektedir.⁶

Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca TÜBİS (Tüketici Bilgilendirme Sistemi) hayata geçirilmiş olup, tüketicilerin bu elektronik sistem üzerinden e-devlet şifresi veya elektronik imza ile heyetlere şikâyet başvurusu yapmaları, bu yoldan belge ve bilgi sunmaları olanaklı hâle getirilmiştir. Uyuşmazlık tarafları bu sistem üzerinden, heyetlerce yapılan işlemleri takip etme ve verilecek kararları öğrenme olanağına sahiptirler.

Şeffaflık ilkesi çerçevesinde değinilmesi gereken diğer bir husus, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) -TÜBİS bütünleşme (entegrasyon) çalışmalarının sürmekte olduğudur. Bu çalışma sonuçlandığında, örneğin, THH kararlarına itiraz davası sonunda tüketici mahkemelerince verilen nihai kararlara sanal ortam üzerinden ulaşılabilecektir. Böylece THH Yönetmeliği m.28/4 hükmü de fiilen hayata geçirilmiş olacaktır.

D. Etkinlik

AB, 2013/11 sayılı Direktif'in 8'inci maddesinde düzenlenen *etkinlikten* amaçlanan hususları şöyle açıklamak mümkün: Tarafların bir avukat ya da danışman yardımına ihtiyaç duymayacak şekilde AUÇ prosedürüne erişme olanağına sahip olmaları; AUÇ hizmetinden ücretsiz ya da sembolik bir ücret karşılığında yararlanabilmeleri; şikâyetleri alan AUÇ organının başvuruyla ilgili belgeleri alır almaz tarafları uyuşmazlık hakkında bilgilendirmesi, nihayet belli sürede uyuşmazlık hakkında karar verileceği hususunun tarafların bilgisine sunulması.

THH sistemimizde, tüketicilerin harç ve masraf ödemeksizin heyetlere başvuru yapabilmeleri, yine başvuru için yukarıda belirtilen sistem sayesinde başvuru ve prosedürü hususlarında bilgiye erişim imkânlarının bulunması gibi olgular, etkinlik unsuruyla uyumlu yapısal özellikler olarak göze çarpmaktadır.

⁴ Bkz. 6502 sayılı TKHK m.66; THH Yönetmeliği m.8.

⁵ Bkz. RG: 27.11.2014 - 29188.

⁶ Örneğin bkz. Çankaya THH (<http://www.cankayakaymakamligi.gov.tr>).

E. Hızlılık

Gündelik alışveriş hayatının dinamik yapısı, tüketici uyuşmazlıklarının diğer uyuşmazlıklara oranla daha hızlı bir şekilde çözüme bağlanması gereğini ortaya koymaktadır. Özellikle düşük miktarlı uyuşmazlıklarda hızlılık daha da önem kazanan bir ilke hâline gelmektedir. Nitekim Direktif'in "Genel İlkeler" bölümünde yer alan 6'ncı maddesi hükmü bu unsura vurgu yapmıştır.

Hukukumuz açısından şunlar söylenebilir: THH Yönetmeliğinin 23'üncü maddesi hükmüne göre, tüketici hakem heyetleri, başvuruları *tarih ve sıra numarası* esasına göre altı ay içerisinde görüşüp karara bağlamak zorundadır. Ancak yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, malın veya hizmetin konusu gibi hususlar dikkate alınarak karar süresinin en fazla altı ay daha uzatılabileceği kabul edilmiştir. Şu hâle göre, hakem heyetlerinin en çok bir yıl içerisinde uyuşmazlığı karar bağlamaları gerekmektedir.

Direktif'in 8'inci maddesinde bu süre doksan gün olarak belirtilmiş; ancak *çok karmaşık uyuşmazlıklar* bakımından AUÇ organına, kendi inisiyatifiyle bu süreyi uzatabilme yetkisi tanınmıştır.

Belirtelim ki mülga 4077 sayılı TKHK döneminde çıkarılan THH Yönetmeliğindeki süre de üç ay idi. Ancak bazı dönemlerde, özellikle büyük kentlerdeki ilçe hakem heyetlerine, konjektürel nedenlerle yapılan başvuruların yoğunluğu, hakem heyetlerinin yasal sürede karar alma olanağını ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle, geçen yıllara göre hakem heyeti sayıları artırılmıştır. Ancak parasal sınırların, her yıl başında artırılması olgusu göz önüne alındığında heyetlerin öngörülen süre içerisinde karar almalarının (özellikle metropol il düzeyinde örgütlenen heyetler bakımından) pek kolay olmadığı sonucuna ulaşılır.

Hukukumuzda ivme kazanmakta olan arabuluculuk kurumunun zorunlu hâle getirilecek olmasıyla, bu soruna bir ölçüde çözüm bulunabilecektir. Öte yandan, hakem heyetlerinde uyuşmazlıkların yığılmasının önlenmesi bakımından diğer AUÇ sistemlerinin de hayata geçirilmesinde yarar olduğu kanaatindeyiz.

F. Adil Yargılama

Direktif'in 9'uncu maddesinde *adil yargılama* özetle;

- tarafların makul bir süre içerisinde kendi görüşlerini ifade etme,
- diğer taraf tarafından öne sürülen argüman, kanıt, belge ve olgular ile uzmanlar tarafından verilen görüşler ve yapılan açıklamalar hakkında AUÇ organı yoluyla *bilgilendirilme*,
- ve bunlara karşı *düşüncelerini açıklama* imkânına sahip oldukları,
- yine tarafların;
- AUÇ organı tarafından verilen kararın *dayandığı esaslar (gerekçe)* hakkında bilgilendirilme,

- AUÇ prosedüründe avukatla temsil zorunluluğu bulunmamakla beraber, ihtiyaç duyduklarında üçüncü bir kişi tarafından temsil edilme ya da üçüncü kişiden yardım alma haklarının bulunduğu şeklinde açıklanmıştır.

Adil yargılamanın temel ilkeleri bakımından 6100 sayılı HMK m.27 hükmünün⁷ hakem heyetlerinde de uygulama alanı bulacağı kuşkusuzdur (TKHK m.83/1). THH'lerin, bu temel ilkeye uymadan verdiği kararların itiraz davasına konu edilebileceği açıktır.

Temsil konusuna gelince: Hukuk mahkemelerinde olduğu gibi, THH nezdinde de avukatla temsil zorunluluğu yoktur. Ancak taraflar isterlerse böyle bir temsil yoluna gidebilirler. Zira THH Yönetmeliği m.22/7 hükmü uyarınca, tarafların hakem heyeti nezdinde avukatla temsil edilme hakları bulunmaktadır.

⁷ 6100 sayılı HMK m.27: "(1) Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak *hukuki dinlenilme hakkına* sahiptirler.

(2) Bu hak;

a) Yargılama ile ilgili olarak *bilgi sahibi olunmasını*,

b) *Açıklama ve ispat hakkını*,

c) Mahkemenin, *açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini*, içerir." Gerekçe zorunluluğu için ayrıca bkz. HMK m.297/1-c.

Bireysel Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması

Akif YILDIRIM^(*)

I. Genel Açıklamalar

30.3.2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun "Başvuru hakkının kötüye kullanılması" kenar başlıklı 51'inci maddesi şöyledir:

"Bireysel başvuru hakkını açıkça kötüye kullandığı tespit edilen başvuru sahipleri aleyhine, yargılama giderlerinin dışında, ayrıca ikibin Türk Lirasından fazla olmamak üzere disiplin para cezasına hükmedilebilir."

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün (İçtüzük) "Başvuru hakkının kötüye kullanılması" kenar başlıklı 83'üncü maddesi şöyledir:

"Başvurucunun istismar edici, yanıltıcı ve benzeri nitelikteki davranışlarıyla bireysel başvuru hakkını açıkça kötüye kullandığının tespit edilmesi hâlinde başvuru reddedilir ve yargılama giderleri dışında, ilgilinin ikibin Türk Lirasından fazla olmamak üzere disiplin para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilir."

Anayasa Mahkemesine (AYM) göre; genel hukuk teorisinde bir kamu düzeni kuralı olarak ele alınan ve genel olarak bir hakkın açıkça öngörüldüğü amaç dışında ve başkalarını zarara sokacak şekilde kullanılmasının hukuk düzenince himaye edilmeyeceğini ifade eden hakkın kötüye kullanılması, bireysel başvuru alanında özel olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda bireysel başvuru usulünün amacına açıkça aykırı olan ve Anayasa Mahkemesinin başvuruyu gereği gibi değerlendirmesini engelleyen davranışların, başvuru hakkının kötüye kullanılması olarak değerlendirilmesi mümkündür¹.

Görüldüğü üzere AYM, başvuru hakkının kötüye kullanılmasını, "bireysel başvuru usulünün amacına açıkça aykırı olan ve Mahkemenin başvuruyu gereği gibi değerlendirmesini engelleyen davranışlar" olarak ifade etmiştir. Mahkemeye göre, İçtüzük'ün 83'üncü maddesinde geçen "... ve benzeri nitelikteki davranışlarıyla ..." ifadesinden anlaşıldığı üzere, bireysel başvuru hakkının kötüye kullanılması hâlleri, sınırlı bir şekilde sayılmamıştır. Hakkın kötüye kullanılması olarak kabul edilebilecek istismar edici, yanıltıcı olanların yanı sıra, benzer davranışların da anılan madde kapsamında değerlendirilmesi mümkündür².

(*) Anayasa Mahkemesi Raportörü
akyildir@gmail.com

¹ AYM, S. Ö., B. No: 2013/7087, 18.9.2014, § 28.

² AYM, B. No: 2013/6297, 10.3.2016, § 36.

II. Anayasa Mahkemesinin Konuya İlişkin Kararları

AYM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına atıfla başvuru hakkının kötüye kullanılması hallerini şu şekilde örneklendirmiştir³:

- (1) Mahkemeyi yanıltmak amacıyla kasten gerçek olmayan maddi vakalara dayanılması veya bu nitelikte bilgi ve belge sunulması,
- (2) Başvurunun değerlendirilmesi noktasında esaslı olan bir unsur hakkında bilgi verilmemesi⁴,
- (3) Başvurunun değerlendirilmesi sürecinde vuku bulan ve söz konusu değerlendirmeyi etkileyecek nitelikte yeni ve önemli gelişmeler hakkında Mahkemenin bilgilendirilmemesi suretiyle başvuru hakkında doğru bir kanaat oluşturulmasının engellenmesine çalışılması
- (4) Medeni ve meşru eleştiri sınırları saklı kalmak kaydıyla bireysel başvuru amacıyla bağdaşmayacak surette hakaret, tehdit veya tahrik edici bir üslup kullanılması,
- (5) Bireysel başvuru yolu kapsamında ihlalin tespiti ile ihlal ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına ilişkin bireysel başvurunun amacıyla bağdaşmayacak surette içeriksiz bir başvuruda bulunulması,
- (6) Başvuru belgelerinde, başvuru sahiplerinin haklılıklarını ortaya koyma ve kendilerini daha iyi ifade etme amacını aşan, hak ihlaline sebebiyet verdiklerini iddia ettikleri kamu otoritesini, kamu otoritesini temsil eden kişileri veya doğrudan Anayasa Mahkemesini hedef alan, hakaret veya iftira oluşturabilecek, eleştiri sınırları dışında kalan, kaba, rahatsız edici ve saldırgan bir dil kullanılması.

Dördüncü ve altıncı unsurlar birbirine benzese de, ilkinde tasvip edilmeyen üslubunun muhatabı üçüncü kişiler olabileceği gibi hak ihlaline sebebiyet verdiği iddia edilmeyen kamu otoriteleri/kişileri de olabilir. Ancak diğer unsurdaki, hak ihlaline sebebiyet verdiği iddia edilen kamu otoritesi, kamu otoritesini temsil eden kişiler veya doğrudan Anayasa Mahkemesi hedef alınmaktadır.

³ AYM, B. No: 2013/7087, 18.9.2014, § 29; B. No: 2013/6297, 10.3.2016.

⁴ AİHM, başvuru hakkının kötüye kullanılması nedeniyle başvurunun reddine karar vermeden önce, başvuru sahiplerinin yanıltma niyetlerini yeterli açıklıkta ortaya koymak için başvurucudan veya vekilinden belirtilen konuda açıklama yapmalarını isteyebilmektedir (Gross/İsviçre [BD], B. No: 67810/10, §§ 28 vd.).

AYM'nin bugüne kadarki kararları değerlendirildiğinde;

- İlk unsur kapsamında verilen kararlar şunlardır:

Bireysel başvuru süresinin aşılması:

"... Başvurucu vekilinin gerçekte tebliğ tarihi farklı olmasına ve tebliğ tarihine göre başvuru süresini geçirmiş olmasına rağmen **yanıltıcı bir davranışla** tebliğ tarihlerini farklı bildirdiği, bu şekilde süresi içinde başvuruda bulunduğunu göstermeyi amaçladığı belirlenmiştir.

29. Açıklanan nedenlerle başvuru tarafından yapılan tebliğ tarihine ilişkin beyanın ve sunulan tebliğ belgesinin Mahkemeyi yanıltıcı nitelikte olduğu ve Derece Mahkemesinden istenilen tebliğ belgesinde belirtilen tarihin farklı olduğu anlaşıldığından başvurunun başvuru hakkının kötüye kullanımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir."⁵

Benzer isimle başvuru yapılması:

"... Somut başvuru açısından başvurunun, babası G. Ç.'nin terör örgütü mensuplarınca öldürüldüğü yönündeki iddiasının gerçeği yansıtmadığı zira başvurunun baba adı ve soyadı ile 1/8/1994 tarihinde terör örgütü üyelerince öldürüldüğü iddia edilen kişinin adı ve soyadı örtüşmekle birlikte, başvurunun aile nüfus kayıt örneğine göre babasının sağ olduğu, bu konudaki çelişkinin giderilmesi için başvurucuya yazılan müzekkereye de cevap verilmediği anlaşılmıştır.

28. Açıklanan nedenle başvuru tarafından ileri sürülen iddianın yanıltıcı beyan niteliğinde olduğu, başvuru formu ve ekleri ile nüfus kayıtları incelendiğinde başvurunun babasının sağ olduğu, başvurunun babası ile mağdur olduğu beyan edilen G. Ç.'nin farklı kişiler oldukları anlaşıldığından başvurunun başvuru hakkının kötüye kullanımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir."⁶

Gerçek olmayan maddi vakıalara dayanılması;

"Bu durumda, başvuru tarafından başvuru dilekçesinde AYİM'de duruşma yapılmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği ileri sürülmekte ise de, başvurunun talebi doğrultusunda duruşmanın yapıldığı görülmekle, başvurunun kötü niyetli bir şekilde Mahkemeyi yanıltıcı nitelikte başvuru yaptığı sonucuna varılarak, başvurunun bu kısmın reddine, 6216 sayılı Kanun'un 51. maddesi uyarınca başvurunun takdiren 500,00 TL disiplin para cezasıyla tecziyesine karar verilmesi gerekmiştir."⁷

"... başvurunun, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 9/2/2007 tarihli onama ilamının ardından talep olmadan karar düzeltme incelemesi yapıldığı yönündeki iddiasının gerçeği yansıtmadığı zira Kadıköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 30/6/2005 tarihli kararının, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 9/2/2007 tarihli ilamı ile onanmasının ardından davalı tarafça 1/7/2007

tarihli dilekçe ile karar düzeltme talebinde bulunulduğu, bu dilekçenin başvuru hakkına 6/7/2007 tarihinde tebliğ edildiği ve başvurunun davalının karar düzeltme talebine cevap verdiği anlaşılmıştır.

34. Açıklanan nedenle, başvuru tarafından ileri sürülen iddianın yanıltıcı beyan niteliğinde olduğu, başvuruya konu yargılama dosyası incelendiğinde aslında karar düzeltme başvurusunun gerçekleştiği anlaşıldığından başvurunun "başvuru hakkının kötüye kullanımı" nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir."⁸

- İkinci unsur kapsamında verilen kararlar şunlardır:

Ölmüş kişi adına başvuru;

"Somut başvuru açısından, avukat tarafından 18/11/2011 tarihinde vefat eden kişi adına başvuru yapıldığı, ancak 6/8/2013 tarihinde yapılan başvuruya ait formda kişinin vefatına ilişkin bir bilgiye yer verilmediği gibi başvuru sonuçlanana kadar da bir bildirimde bulunulmayarak Mahkemeyi yanıltıcı bir davranışın ortaya konulduğu anlaşılmaktadır."⁹

- Üçüncü unsur kapsamında verilen kararlar şunlardır:

Mükerrer tazminata yol açabilecek nitelikte başvurular;

"... Somut başvuru açısından, başvurunun 17/7/2013 tarihinde 6384 sayılı Kanun uyarınca tazminat talebinde bulunduğu, 13/9/2013 tarihinde ise aynı maddi vakıalar ve ihlal iddiasına dayalı olarak bireysel başvuruda bulunduğu ve başvuru formu ve eklerinde AİHM nezdinde yaptığı başvuru ile belirtilen başvuru kapsamında Komisyona yaptığı müracaatta dair bir bilgi ve belge de sunmadığı gibi, talebinin Komisyonca kabul edilerek tazminat ödenmesine hükmedilen 10/4/2014 tarihinden sonra da İltüzüğün 59. maddesinin (5) numaralı fıkrasında belirtilen yükümlülüğüne açıkça aykırı olarak mevcut duruma ilişkin herhangi bir bildirimde bulunmadığı anlaşılmakla, 6216 sayılı Kanun'un 51. maddesi uyarınca, başvuru aleyhine takdiren 500,00 TL disiplin para cezasına hükmedilmesi gerekir."

"... Açıklanan nedenle başvuru N. M. E. tarafından yapılan 2014/4448 numaralı bireysel başvurunun mükerrer olduğu; başvurunun, İltüzük'ün 59. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (1) bendi ile (5) numaralı fıkrasında belirtilen yükümlülüğüne açıkça aykırı olarak mükerrer tazminat ödenmesine yol açabilecek bu hususta Anayasa Mahkemesine herhangi bir bildirimde bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun, "başvuru hakkının kötüye kullanımı" nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir."¹⁰

"... başvuru hakkının 20/12/2013 tarihinde 6384 sayılı Kanun uyarınca tazminat talebinde bulundukları, 21/10/2013 tarihinde ise aynı maddi vakıalar ve ihlal iddiasına dayalı olarak bireysel başvuruda bulunduk-

⁵ AYM, B. No: 2014/11644, 14.10.2015.

⁶ AYM, B. No: 2014/277, 14.10.2015.

⁷ AYM, B. No: 2013/4189, 21.5.2015.

⁸ AYM, B. No: 2013/1013, 2.7.2015.

⁹ AYM, B. No: 2013/6140, 5.11.2014.

¹⁰ AYM, B. No: 2013/9418, 9.9.2015.

ları ve başvuru formu ve eklerinde ALHM nezdinde yaptıkları başvuru ile belirtilen başvuru kapsamında Komisyona yaptıkları müracaata dair bir bilgi ve belge de sunmadıkları gibi, taleplerinin Komisyonca kabul edilerek tazminat ödenmesine hükmedilen 14/8/2014 tarihinden sonra da İçtüzüğü'nün 59. maddesinin (5) numaralı fıkrasında belirtilen yükümlülüklerine açıkça aykırı olarak mevcut duruma ilişkin herhangi bir bildirimde bulunmadıkları anlaşılmakla, 6216 sayılı Kanun'un 51. maddesi uyarınca, başvuru aleyhine takdiren 500,00 TL disiplin para cezasına hükmedilmesine ve başvuru alardan müştereken tahsiline karar verilmesi gerekir.”¹¹.

- Altıncı unsur kapsamında verilen karar:

“... Başvurucu tarafından, ikinci bireysel başvuru dilekçesinin ekinde sunulan ve doğrudan Bireysel Başvuru Bürosu Raportörünü muhatap alan aynı tarihli (10/10/2013) dilekçede de kendisine bildirilen idari eksikliklerin başvurusunun reddedilmesi için “uydurulan bahaneler” olduğunu belirterek “... ben elimde olan tüm belgeleri fotokopi-orjinal demeden size gönderiyorum. Gerisi sizin sütünüzün kalitesine kalmış.” şeklinde dilekçenin yazılış gayesini aşan, yakışsız ve saldırgan ifadeler kullanıldığı görülmüştür.

43. Başvurusunun akıbeti hakkında bilgi edinme talebi içeren 30/11/2015 tarihli dilekçesinde, Anayasa Mahkemesince dosyasının kasıtlı olarak bekletildiğini, dosyası daha önce görüşülen başvuru aların “birinci sınıf”, kendisinin ise “üçüncü veya beşinci sınıf vatandaş” olarak kabul edildiği ithamlarında bulunan başvuru alının, önceki dilekçelerinde kullandığı saldırgan üslubundan vazgeçmediği görülmüştür.

44. Belirtilen tespitler ışığında başvuru alının, haklılığını ortaya koyma, kendini daha iyi ifade etme ve eleştiride bulunma amacını aşan, hak ihlaline sebebiyet verdiğini iddia ettiği kamu otoritesini, kamu otoritesini temsil eden kişileri ve doğrudan Anayasa Mahkemesini hedef alan, rahatsız edici ve saldırgan bir dil kullanmakta ısrar ettiği anlaşılmaktadır. Başvuru alının bu tutumunun, bireysel başvuru hakkı kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp başvuru hakkının kötüye kullanılması olarak kabulü gerekir.”¹²

III. Disiplin Para Cezasına Hükmetme

Gerek 6216 sayılı Kanun'un 51'inci maddesi gerek İçtüzük'ün 83'üncü maddesine göre, bireysel başvuru hakkını kötüye kullandığı tespit edilen başvuru alar aleyhine, yargılama giderlerinin dışında, ayrıca iki bin Türk Lirasından fazla olmamak üzere disiplin para cezasına karar verilebileceği belirtilmiştir. İçtüzük'ün anılan maddesinde Anayasa Mahkemesine bu konuda takdir hakkı tanınmamış ise de Kanun'un 51'inci maddesinde geçen “... **hükmedilebilir**” ibaresinden, disiplin para cezasına hükmedip etmeme noktasında Anayasa Mahkemesinin takdir yetkisine sahip olduğu söylenebilir. İçtüzük'ün ilgili hükmü 6216 sayılı Kanuna

aykırı olduğundan, üst norm olan Kanun'un uygulanması normlar hiyerarşisinin gereğidir. Başvuru aların sosyal ve ekonomik durumları, hakkın kötüye kullanımı olarak nitelenen eylemin işleniş şekli ve başvuru aların kusuru nazara alınarak disiplin para cezasına hükmedip etme konusunda takdir yetkisi tanınması yerinde olmuştur.

Mevzuatta, disiplin para cezasının başvuru alar aleyhine hükmedileceği belirtilmiştir. Anayasa Mahkemesi, ölmüş kişi adına yapılan bir başvuru dışında diğer kararlarda disiplin para cezasını başvuru alar aleyhine hükmetmiştir. Ancak, bu türdeki başvurularda, vekil hakkında gerekli disiplin işlemi yapılması için ilgili baroya ihbarda bulunmanın ötesinde avukat hakkında disiplin para cezası verilmesi hukuka uygun görünmemektedir. Avukatların, kendi kusurlarıyla bireysel başvuru hakkını kötüye kullanmalarının önüne geçilmesi için 6216 sayılı Kanuna ekleme yapılması uygun olur.

IV. Sonuç ve Değerlendirme

Başvurunun reddine sebep olabilecek nedenlerden biri de başvuru hakkının kötüye kullanılmasıdır. Kanunkoyucu, hangi hallerin kötüye kullanma olduğunu sınırlı sayıda belirtmemiş, bu konunun Anayasa Mahkemesi içtihatlarıyla şekillenmesini öngörmüştür. Başvuru hakkının kötüye kullanılmasına ilişkin hukuk kurallarının geniş yorumlanması, ülkemizin yargı kültürü nazara alındığında sorunlara yol açabilecek niteliktedir. Bu bakımdan, belirli bir yükümlülüğün yerine getirilmediği veya hatalı bilgilerin verildiği her durumda başvuru hakkının kötüye kullanımı nedeniyle başvurunun reddedilmemesi gerekir. Burada, başvuru alının kusur durumu ve hakkın kötüye kullanımı olarak nitelenen davranışın işleniş biçimi nazara alınmalıdır. Bu bağlamda, başvuru alının yanıltma kastıyla hareket ettiğinin yeterli açıklıkta ortaya konulması gerekir. Bu kurum, iş yükünün azaltılması için bir can simidi olarak görülmemelidir. Anayasa Mahkemesinin bugüne kadar ki içtihatları nazara alındığında, bu konuda olumsuz bir düşünceye kapılmamızı gerektirecek bir durumun bulunmadığı söylenebilir.

¹¹ AYM, B. No: 2013/7784, 10.3.2015

¹² AYM, B. No: 2013/6297, 10.3.2016.

Huzur Hakkı

Rüknettin KUMKALE^(*)

Huzur hakkı, limited ve anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine, bu görevlerinden dolayı, miktarı şirketin genel kurulu tarafından kararlaştırılan ücrete verilen addır.

I. Huzur Hakkının Tespiti ve Sınırları ile İlgili Mevzuat

Türk Ticaret Kanununun “Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları” başlıklı 394’üncü maddesine göre, yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.

Türk Ticaret Kanununun genel kurulun görev ve yetkilerini belirten 408’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre ise; yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler, huzur hakkı, ikramiye ve primlerin tespiti genel kurulun devir edilemeyecek yetkileri içinde olup bu tip ödemeler genel kurul tarafından belirlenmektedir.

Türk Ticaret Kanunu’nun gene yukarıda belirtilen 408’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre ise; tek ortaklı anonim şirketlerde, tek ortağın genel kurulun bütün yetkilerine sahip olduğu, ancak bu ortağın alacağı kararların yazılı olması şart koşulmaktadır.

Gene kurulun yönetim kurulu üyeleri için tespit edeceği huzur hakkının bir sınırı bulunmaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanununun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13’üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, kurumlar tarafından ilişkili kişilere ödenecek olan huzur hakkının emsallerine uygunluk ilkesi dahilinde olması gerekmektedir. Emsallerine uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilecek ücretler tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin ikinci fıkrası ilişkili kişinin açıklamasını yapmıştır, Buna göre, “İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır. Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır.”

Gene Kurumlar Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, emsallerine uygunluk ilkesinin de tarifi yapılmıştır. Buna göre “Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder. Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kâğıtlar olarak saklanması zorunludur.”

Genel kurul tarafından ödenmesine karar verilen huzur hakkının, Kurumlar Vergisi Kanununun yukarıya çıkartılan “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13’üncü maddesi hükümlerine göre tespit edilmesi gerekmektedir. Diğer bir anlatımla, şirket genel kurulu tarafından yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi ile ilgili karar alma hakkına sahip bulunmaktadır, ancak bu huzur hakkının “emsallerine uygunluk ilkesi” çerçevesinde tespit edilmesi gerekmektedir.

Genel kurul, tespit edeceği huzur hakkının net veya brüt olacağını tespit etme hakkına da sahip bulunmaktadır.

Genel kurul, tespit edeceği huzur hakkının net veya brüt olacağını tespit etme hakkına da sahip bulunmaktadır.

Konu ile ilgili İstanbul Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen 31.07.2013 tarihli ve 62030549-120[61-2012/1222]-1146 sayılı özelgenin sonuç bölümünde; “... tek ortaklı olarak kurulan şirketinizde, hizmeti karşılığı, şirket müdürü ... ‘a yapılacak ödemelerin ücret olarak kabul edilmesi gerekmekte olup ücret ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının numaralı bendine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.”

Ancak, şirket tarafından ... ‘a emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak ücret ödenmesi halinde Kurumlar Vergisi Kanununun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtılması hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı ve emsaline göre fazla ödenen tutarların kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.” ifadeleri bulunmaktadır.

(*) Yeminli Mali Müşavir | Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası
rkumkale@yahoo.com

II. Huzur Hakkının Vergilendirilmesi

A. Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kanununun “Ücretin tarifi” başlıklı 61’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerin ücret sayılacağı” belirtilmektedir.

Aynı Kanunun “Vergi tevkifatı” başlıklı 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; “Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61’inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104’üncü maddelere göre” vergiye tabi tutulacakları belirtilmektedir.

Bu hükümlere göre, ödenmesi kararlaştırılan ücretin brüt tutarı Gelir Vergisi Kanununun “Esas tarife” başlıklı 103’üncü maddesine göre kademli olarak ve artan oranlarda vergiye tabi tutulur.

290 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2016 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki tutarlar belirlenmiştir.

12.600,00 TL’ye kadar	%15
30.000,00 TL’nin 12.600,00 TL’si için 1.890,00 TL, fazlası	%20
69.000,00 TL’nin 30.000,00 TL’si için 5.370,00 TL, (ücret gelirlerinde 110.000,00 TL’nin 30.000,00 TL’si için 5.370,00 TL), fazlası	%27
69.000,00 TL’den fazlasının 69.000,00 TL’si için 15.900,00 TL, (ücret gelirlerinde 110.000,00 TL’den fazlasının 110.000,00 TL’si için 26.970 TL), fazlası	%35

oranında vergilendirilir.

B. Damga Vergisi Kesintisi

59 seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğiyle, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. Buna göre 2016 yılında ücretlerden binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

III. Sosyal Güvenlik Primi Kesintisi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.4/b-3’e göre, “Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları” kısa ve uzun vadeli sigorta uygulaması açısından sigortalı sayılmakta ve 4/b kapsamında bulunmaktadırlar. Yani sonuç olarak Bağ-Kur’lu sayılmaktadırlar. Bu nedenle ödenilen huzur hakkından sigorta kesintisi yapılmayacaktır.

Anonim şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri, 5510 sayılı Kanun m.4-1/a çerçevesinde, iş akdine bağlı olarak, yönetim kurulu üyesi oldukları şirkette çalışıyorlarsa, bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemelerinin sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir.

Anonim şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri, 5510 sayılı Kanun m.4-1/b çerçevesinde, Bağ-Kur üyesi iseler, bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemelerinin sigorta primine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Limited şirketlerde ise, 5510 sayılı Kanun m.4-1/b çerçevesinde müdür unvanı olan ortaklara ve müdür olmayan ortaklara yapılan huzur hakkı ödemelerinin, Bağ-Kur’lu olmalarından dolayı sigorta primine tabi tutulmaması gerekmektedir. Buna karşılık, limited şirketlerde iş akdi çerçevesinde çalışan müdür unvanı olan kişilere yapılan huzur hakkı ödemelerinin ise sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir.

Bir Yedeksubay, Bir Ağa ve Bir Hâkim...

Remzi ÖZMEN^(*)



Bu köşede, mevzuat değerlendirmelerinin yanı sıra belgelere, anılara / anlatılara da yer veriyorum. Sağlıklı bir hukuk kültürünün oluşturulması ve sürdürülebilirliği noktasında bunun önemli olduğunu düşünüyorum.

Bu nedenle, Fuad Köprülü'nün, "Tarihçilerin, sadece mahdut kroniklere bağlı kalarak, sair her türlü edebî kaynaklara hiç ehemmiyet vermemelerinden dolayı, tarihî tetkîklerin ne kadar eksik kaldığını ve bilhâssa içtimaî tarih araştırmalarında bu gibi edebî kaynakların kuru vekayinâmelerden daha ehemmiyetli olduğu" vurgusunu da anımsatmak istiyorum.

Yedeksubay Faik Tonguç, yaşadığı bir olayı şöyle anlatıyor:¹

"Ağaların baskılarını nerelere kadar götürdükleri hakkında bir örnek vermek faydasız olmayacaktır: Çalışma merkezi olan bu köye geldiğim vakit, bir yer buluncaya kadar bir ağanın odasında üç gün misafir kaldım. Bu ikramın karşılığı olarak, işsiz olan ağanın kardeşi "O." Bey'e bir çavuşluk görevi vererek, misafirlik borcumu ödemek zorunda bırakıldım. Bir ay çalıştıktan sonra, ağanın kardeşi bir hayli açık verdi, bu yüzden onu işten uzaklaştırdım. Ağayla da aramız açıldı. Kardeşinin yapacağı iş için 500 misli bir para isteğiyle kaza merkezinde aleyhime bir dava açtı. Kışın en şiddetli bir mevsiminde, 20 kilometrelik yolu bir metre kar içinde, kaza merkezine at üstünde birkaç kere gittim geldim. 6-7 saat de donma tehlikesiyle yolda vakit kaybetmektense, anlamsız bir safsata sayarak ve hakkında emin bir adam olarak bilgi edindiğim bir avukata vekâlet verdim ve uzun müddet devam eden muhakemeye önem vermedim. İşin ciddileştiğini, muhakemenin aleyhime döndüğünü avukat haber verdi. Bey ve babası kazanın yerlisi olduğundan, hâkimle dostlukları pek yerindeymiş. Hâkim Bey de o kadar bilgili ve muktedirmiş ki, mahkeme salonunda konyak içer, sarhoş haliyle verdiği hükümleri, temyiz mahkemesi de daima tasdik edermiş. Mahkemeyi, hâkimi, kanunu bir maşa gibi kullanmak suretiyle aleyhimde çıkacak kararın eşkıyalıktan başka bir şey olmadığını kime anlatabilirdim? İlam alındıktan sonra hemen icra, haciz vesairenin arkasından yetiyeceğinden hiç şüphe yoktu. Vakıf kaybetmeden karşı saldırıya kalkışarak işin önüne geçmekten başka çare kalmamıştı. O sırada Hâkim Bey'in vilayet merkezine gideceğini haber aldım. Kalacağı oteli öğrenerek muhterem hâkimi otelde bekledim. İki

gün sonra teşrif buyurdular. Otel müdürü bizi tanıştırdı, çabucak canciğer kuzu sarması dost olduk. Her akşam birkaç şişe konyak devirdik. Mağazalardan ailesi efradına hediyeler alıp gönderdik. Bir gece geç vakit bir araba bulunmasını emir buyurdular. Otelin gramofonunu da alarak bilinmeyen bir semte yollandık. Şehir dışında eski kale gibi büyük taş bir binanın önünde, kapı açtırmak için bir hayli bekledik. "Ben ... kazası hâkimiyim" diyerek kendisini tanıttıktan sonra polis ve bekçiler geldiler. Bu binanın tanınmış, hatırı sayılır müdavimlerinden olduğu anlaşılıyordu. İçeri girdiğimiz zaman, Hâkim Bey'in tanıdığı yosmalardan angaje olmayanlar uyandırıldı. Mide bulandırıcı, tarifi imkânsız, kokuşmuş, tiksindirici manzara karşısında, gramofon kuruldu, muhterem Hâkim Bey yüksek sesle plaktaki şarkıya refakat etmeye başladı. Zavallı bedbaht sermayeler, uyku sersemliğiyle, suratları asık dönmeye koyuldular. Hayret ve dehşet içinde, daha fazla tasvir mümkün olmayan hareketleri sessizce takip ediyor, aile ve çocuk sahibi, 50 yaşını geçmiş bir adamın bu kadar dejenere olabileceğini havsalam almıyordu. Düşünme kabiliyetim durmuş, kafam işlemiyordu. Bu kadar aşağılaşan bu kimse herhangi bir insan da değildi. Hak ve adalet dağıtmaya memur, yüksek mevki sahibi, bilmem kaç senelik eski bir hâkimdi. Bir taraftan da bu tanışmadan memnun oluyordum. Çünkü bu adamın elinden gelmeyecek hiçbir şey olamazdı. Hasımlarımın dava ettikleri, ödenmesi imkânı olmayan bir paraya hüküm verir, icraya koyar, beni perişan ederdi; bundan dolayı da zerre kadar vicdan azabı çekmezdi.

Ertesi günü hanımefendiden bir mektup geldi: Romatizmaları depremiş. Bizim kamyonla Terzili Kaplıcaları'na gitmek istiyorlarmış. Kamyon kaza merkezine gitti, hanımı, çocuğunu ve hâkimin sevdiği, hasımlarımın avukatını aldı, geldi.

Kamyon, yatak, yorgan, yemek kapları vesaire ile dolu geldi. Yakın bir yerde olan banyolara birkaç gün için gidip gelineceğini sanıyordum. Bu hazırlığı ve hamamın 150 kilometre uzakta olduğunu anlayınca şaşkına döndüm... Kısımda, işim bir kâtiple bir çavuş idaresinde yüzüstü kalmıştı. Başa gelen çekilir kabilinden, çaresiz yola koyulduk. Hâkim Bey'in keyfi yerinde, birçok şey anlatıyor: "Sizi bana hasımlarınız çok fena tanıttılar; bakıyorum, siz haksız bir adama benze miyorsunuz. Mukavele ve diğer belgeleri hazırlamışlar, yeminli şahit dinlettiler. İyi ki tesadüf bizi karşılaştırdı, yoksa netice sizin için çok fena olacaktı."

Çevrenin yabancı kimsesiz, zengin sanılan bir adamı soymak için, bu belgeleri, usulsüz surette kitabına uydurularak, hasımlarımla birlikte alınacak paradan kendisinin de bir payı olduğuna hiç şüphe yoktu.

^(*) Sorumlu Yazı İşleri Müdürü | Seçkin Yayıncılık A.Ş. | Terazi Hukuk Dergisi
rozmen@seckin.com.tr

¹ Faik Tonguç, *Birinci Dünya Savaşı'nda Bir Yedeksubayın Anıları*, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2008, s. 332 - 336.

Yolu bilmediğimizden hamama ancak gece yarısından sonra varabildik. Hamamın yanındaki eski ve harap handa odalar kiraladık. Birçok kaynağı olan kaplıcada, Romalılardan kalma ve zamanın tahribatına uğramış havuzları küçük bir yardımla hastalara şifa dağıtan bir müessese haline gelebilirdi. Buraya yakın köylerden gelen birkaç aileyle bizden başka kimse yoktu. Hanımefendi bir ay kalmak istiyordu ama sivrisinekler durdurmadı, bir hafta kalabildik. Sıcak suların dereye kadar olan kısmında, sivrisineklerin üremesine sebep olan büyücek bir bataklık meydana gelmişti. Geceleri bulut gibi üzerimize geliyorlardı. Benim işimi kolaylaştırmaya sebep olduklarından, bu hayvancıklara yürekten teşekkür ettim!

Dönüşte, doğru kaza merkezine ve hâkimin evine gelindi. Birkaç gün misafir etmeden beni bırakmadı. Bu küçük kasabada bizim meseleyle herkes ilgileniyor, sonucu merakla bekliyordu. Hâkim Bey'in değişen tavrı karşısında, mahallin eşrafından olan davacıların hayret ve şaşkınlıkları yüzlerinden okunuyordu. Hâkim Bey bu işten beni kurtarmayı düşünüyor fakat muhakeme safhası aleyhimde olarak bir hayli yol almış olduğundan, durumu değiştirmek için bir formül bulmak gerekiyordu. Sonunda barış yapılarak meseleyi halletmeye karar verildi. Hâkimin "Şu köpeklerin önüne bir atalım, gevelesin dursunlar" dediğine bakılırsa fedakârlık gene bize düşüyordu.

Kaymakam, jandarma kumandanı vesair kaza erkânı bahçeler arasında toplandı; yemekler, içkiler arasında sürüp giden ihtilafa son verilecek, "sulh" yapılacaktı. İçki tesiriyle mi? Yoksa bana bir gözdağı vermek düşüncesiyle mi? "O." Bey tabancasını çıkararak havaya bir el ateş etti. Kendimi alamayarak hemen ben de tabancama sarıldım, dört el ateşle karşılık verdim. Her ihtimale karşı gözümü hasmımdan ayırmayarak tetikte bekledim. Silah işinde benim kadar pişkin ve tecrübeli olamazdı, ağzımdan birkaç kelime de ağır söz çıktı. Hazır bulunanlar araya girdiler. Genç kaymakam, bir olay çıkmasından epeyce telaşa düştü. Nihayet "O." Bey'i özür ve af dilemeye mecbur ettiler. Silah seslerine koşup gelen jandarmalar, bütün kaza erkânını orada gördüklerinden bir mesele çıkarmadılar. Sulh işi böylece kesintiye uğradı. Hâkim Bey'in isteğiyle başka bir toplantıya ertelendi. Hâkim Bey'in nüfuzunun bütün memurlar üzerinde etkisi görülüyordu. Daima sarhoş gezen ve herkese meydan okuyan bu zattan çekinmeyen, korkmayan yok gibiydi. Yalnız benim avukatım hükümet merkezine yaptığı birçok şikâyetlerde bu sarhoş hâkimle uğraşıp duruyordu.²

Sulh heyeti ikinci toplantıyı bulunduğum köyde yaptılar. Bu defa "O." Bey'in ağabeyi gelmişti. Yemekler, içmeler arasında görüşme ve tartışmalardan sonra sulh yapıldı. "İbranameler" verildi ve alındı. Bu kadar uğraştıktan ve hâkimi yola getirmek için yaptığım masraflardan sonra zararım çok olmuştu. Oradakilerin

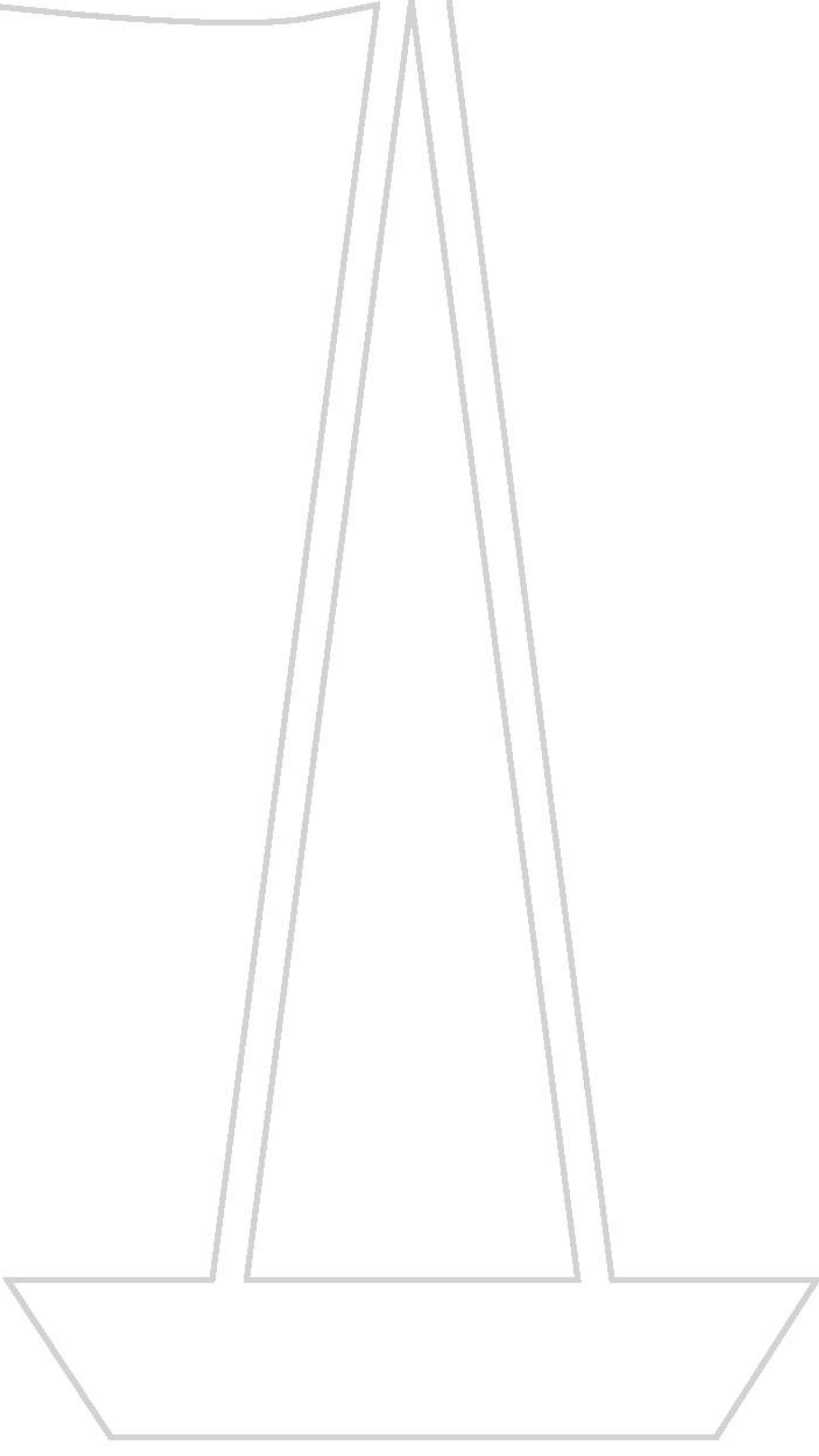
önünde para verirken "İnşallah doktor, ilaç parası yaparsın" demekten kendimi alamadım. Duam tam vaktime rast gelmiş olacak ki babaları bir mesane hastalığına uğradı, benim paralar gerçekten doktor ve ilaç parası oldu!

Nahiye müdürünün dediği gibi, bu ağaların evinde bir iki gece misafir kalmak Pera Palas, Tokatlıyan otellerinde iki ay kalmaktan pahalıya mal oluyordu."

² "Avukatın Merkeze vaki şikâyetleri neticesiz kalmadı. Vilâyet Savcısı muavini tahkikata geldi. Tabii başıma gelenleri olduğu gibi anlattım. Hoş sohbet ve şakacı bir zat olan muavin Ahmet bey, sonraları Ankara'da beni gördükçe "Nasıl, hâkim beyle Battal ardına gidiyon mu?" diyerek şakalaşırdu."

Yüksek Yargı Kararları

Supreme Court Decisions



- Anayasa Mahkemesi Kararları
- Yargıtay Kararları
 - Hukuk Genel Kurulu
 - Hukuk Daireleri
 - Ceza Genel Kurulu
 - Ceza Daireleri

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI^(*)**Esas Sayısı : 2015/96****Karar Sayısı : 2016/9****Karar Tarihi : 10.02.2016****Resmi Gazete : 23.02.2016 - 29633****İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN:** Karaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi**İTİRAZIN KONUSU:** 12.1.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 20. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan *"bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten."* ibaresinin Anayasa'nın 36. maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.**OLAY:** Davacı tarafından banka ile imzalanan kredi sözleşmesi gereğince kredi tahsis edilen davalıdan kredi kullanım esnasında tahsil edilen ekspertiz ücretinin iadesi hakkında Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı tarafından verilen kararın iptali ve icrasının durdurulmasına karar verilmesi talebiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur.**I- İPTALİ İSTENİLEN KANUN HÜKMÜ**

Kanun'un itiraz konusu ibarenin de yer aldığı 20. maddesinin (1) numaralı fıkrası şöyledir:

*"Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir."***III- ESASIN İNCELENMESİ**

2. Başvuru kararı ve ekleri, Raportör Berrak YILMAZ tarafından hazırlanan işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu kanun hükmü, dayanan ve ilgili görülen Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

A- İtirazın Gerekçesi

3. Başvuru kararında özetle, kesin ve kamu düzenine ilişkin yetkinin dava şartları arasında olduğu, bu nedenle mahkeme tarafından duruşma açılmasına ve tarafların çağrılmasına gerek görülmeksizin dosya üzerinden, tarafların yokluğunda yetkisizlik kararı verilebileceği, bu durumda karar yoklukta verildiği için tarafların karar içeriğinden haberdar olmalarının mümkün olmadığı, Kanun'un verdiği iki haftalık sürenin tarafların yokluğunda başlayıp sona ereceği, ilgililerin kararın içeriğinden ancak kararın tebliği ile haberdar olabileceği, ancak tarafların yokluklarında kesin olarak verilen yetkisizlik kararlarında ilgililere tebliğ olmadığı için karar içeriğinden haberleri olamayacağından iki haftalık sürenin kullanılamayacağı ve davanın açılmamış sayılmasına karar verileceği, taraflar için Kanun'un vermiş olduğu sürenin, haberdar olmadıkları kararın verilme anından başlatılmasının hak arama özgürlüğünü ortadan kaldırdığı, öğretide ve yargısal uygulamalarda da yoklukta verilen kararlarda, başvuru süresinin kararın verildiği andan başlatılmasının adalete aykırı olacağının benimsendiği, ge-

nel olarak süreleri düzenleyen Kanun'un 91. maddesinde, sürelerin taraflara tebliğ tarihinden veya kanunda öngörülen hallerde tefhim tarihinden itibaren işlemeye başlayacağına düzenlendiği, yoklukta verilen bir karar ile ilgili sürenin kararın verildiği tarihten başlamasının Kanun'un 91. maddesiyle de çeliştiği belirtilerek kuralın, Anayasa'nın 36. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

B- Anayasa'ya Aykırılık Sorunu

4. 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 43. maddesi uyarınca, kural Anayasa'nın 13. maddesi yönünden de incelenmiştir.

5. İtiraz konusu kuralın da yer aldığı (1) numaralı fıkra, görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekeceği, aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verileceği hüküm altına alınmıştır. İtiraz konusu kural *"bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten."* ibaresidir.6. Anayasa'nın 13. maddesinde, *"Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz."* denilmektedir.7. Anayasa'nın 36. maddesinin birinci fıkrasında, *"Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir."* hükmüne yer verilmiştir. Maddeyle güvence altına alınan hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı, kendisi bir temel hak niteliği taşımasının yanında, diğer temel hak ve özgürlüklerden gereken şekilde yararlanılmasını ve bunların korunmasını sağlayan en etkili güvencelerden biridir.

8. Demokratik toplumlarda temel hak ve özgürlükler yönünden serbestlik asıl, sınırlama ise istisnadır. Anayasalar temel hak ve özgürlüklerin hangi nedenlerle ve ne ölçüde sınırlandırılabilirliğini belirlemektedir. Bu anlamda, Anayasa'nın 13. maddesinde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin kurallara yer verilmiştir.

9. Öte yandan, Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihat hâlini alan kararlarında belirtildiği üzere, her temel hak ve özgürlüğün doğasından kaynaklanan sınırları da bulunmaktadır. Birlikte yaşamının zorunlu sonucu olarak, hak ve özgürlüklerin başkalarının aynı hak ve özgürlüklerden faydalanmasını engelleyici, başkalarına zarar verici mahiyette kullanılmaması gerekir. Ayrıca, Anayasa'nın başka maddelerinde yer alan kuralların da temel hak ve hürriyetin bir diğer sınırını oluşturabilmesi mümkündür.

10. Anayasa'nın 36. maddesinde, hak arama özgürlüğü güvence altına alınmıştır. Maddede, hak arama özgürlüğü için herhangi bir sınırlama nedeni öngörülmemiş olmakla birlikte, bunun hiçbir şekilde sınırlandırılması mümkün olmayan mutlak bir hak olduğu söylenemez. Özel sınırlama nedeni öngörülmemiş hakların da hakkın doğasından kaynaklanan bazı sınırları bulunduğu kabul edilmektedir. Ayrıca hakkı düzenleyen maddede herhangi bir sınırlama nedenine yer verilmemiş olsa da, Anayasa'nın başka mad-

^(*) Anayasa Mahkemesi kararları tam metin olarak verilmemektedir.

delerinde yer alan kurallara dayanarak bu hakların sınırlandırılması mümkün olabilir. Dava açma hakkının kapsamına ve kullanım koşullarına ilişkin bir kısım düzenlemelerin hak arama özgürlüğünün doğasından kaynaklanan sınırları ortaya koyan ve hakkın norm alanını belirleyen kurallar olduğu açıktır. Ancak, bu sınırlamalar Anayasa'nın 13. maddesinde yer alan güvencelere aykırı olamaz.

11. Temel hak ve özgürlükler özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa'da öngörülen sebeplerle ve ancak kanunla sınırlandırılabilir. Dokunulamayacak "öz", her temel hak ve özgürlük açısından farklılık göstermekle birlikte kanunla getirilen sınırlamanın hakkın özüne dokunmadığının kabulü için temel hakların kullanılmasını ciddi surette güçleştirip, amacına ulaşmasına engel olmaması ve etkisini ortadan kaldıracı bir nitelik taşıması gerekir.

12. Temel hak ve özgürlüklerin özlerine dokunulmaksızın yapılan sınırlamalar yönünden ise bu sınırlamaların, demokratik toplum düzeninin gerekleri ile ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı belirtilmiştir. Bir başka deyişle, öze dokunan sınırlamalar, "*demokratik toplum düzeninin gerekleri*" ve "*ölçülülük*" ilkelerine evleviyetle aykırı olacağından, temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunan sınırlamalar yönünden "*demokratik toplum düzeninin gerekleri*" ve "*ölçülülük*" ilkeleri bakımından ayrıca inceleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

13. Öze dokunma yasağını ihlal etmeyen müdahaleler yönünden gözetilmesi öngörülen "*demokratik toplum düzeninin gerekleri*" kavramı, öncelikle ilgili hak yönünden getirilen sınırlamaların zorunlu ya da istisnai tedbir niteliğinde olmalarını, başvurulabilecek en son çare ya da alınabilecek en son önlem olarak kendilerini göstermelerini gerektirmektedir. "*Demokratik toplum düzeninin gerekleri*"nden olma, bir sınırlamanın demokratik bir toplumda zorlayıcı bir toplumsal ihtiyacın karşılanması amacıyla yönelik ve ölçülü olmasını ifade etmektedir.

14. Anayasa'nın 13. maddesinde ifade edilen "*ölçülülük ilkesi*", temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin başvurularda dikkate alınması gereken bir diğer ilkedir. Demokratik toplum düzeninin gerekleri ve ölçülülük ilkeleri, iki ayrı kriter olarak düzenlenmiş olmakla birlikte bu iki kriter arasında sıkı bir ilişki vardır. Temel hak ve özgürlüklere yönelik herhangi bir sınırlamanın, demokratik toplum düzeni için gerekli nitelikte, başka bir ifadeyle öngörülen kamu yararı amacını gerçekleştirmekle birlikte, temel haklara en az müdahaleye olanak veren ölçülü bir sınırlama niteliğinde olup olmadığının incelenmesi gerekir.

15. Ölçülülük, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırma amaçları ile sınırlama araçları arasındaki ilişkiyi yansıtır. Ölçülülük denetimi, ulaşılmak istenen amaçtan yola çıkılarak bu amaca ulaşılmak için seçilen aracın denetlenmesidir. Bu sebeple, kuralın hedeflenen amaca ulaşabilmek için elverişli, gerekli ve orantılı olup olmadığı değerlendirilmelidir.

16. Belirtilen nitelikleri gereği, Anayasa'nın 13. maddesinde yer alan ve aralarında sıkı bir ilişki bulunan, "*temel hak ve hürriyetlerin özü*", "*demokratik toplum düzeninin gerekleri*" ve "*ölçülülük ilkesi*" kavramları, bir bütünün parçaları olup, "*demokratik bir hukuk devleti*"nin özgürlükler rejiminde gözetilmesi gereken temel ölçütleri oluşturmaktadır.

17. Demokratik toplum hak arama özgürlüğünün tüm bireyler açısından mümkün olan en geniş şekilde güvence altına alındığı bir düzeni gerektirir. Demokrasilerde dev-

lete düşen görev, bireyin hak arama özgürlüğünü kullanabilme imkânına sahip olmasını sağlamak, özellikle de bu imkânı ortadan kaldırmaya yönelik tutumlardan kaçınmak ve bu yönde gelebilecek olumsuz müdahaleleri engellemektir. Hak arama özgürlüğüne demokratik toplum düzeni yönünden zorunlu olmadıkça Devletin müdahale etmemesi gerekir. Bu hak meşru amaçlarla sınırlandırılabilir ise de bu sınırlama kişilerin bu hakkını yok edecek veya kullanılamaz hale getirecek şekilde yapılmamalıdır.

18. Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan hak arama özgürlüğünün temel unsurlarından biri mahkemeye erişim hakkıdır. Kişinin uğradığı bir haksızlığa veya zarara karşı kendisini savunabilmesi ya da maruz kaldığı haksız bir uygulama veya işleme karşı haklılığını ileri sürüp kanıtlayabilmesi ve zararını giderebilmesinin en etkili yolu, yargı mercileri önünde dava hakkını kullanabilmesidir. Mahkemeye erişim hakkı, bireylerin iddia ve savunmalarını bir yargı mercii önünde ileri sürebilmelerine imkân sağlayan ve adil yargılanma hakkının bir unsuru olarak kabul edilen bir haktır.

19. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre, ulusal yasalarda mahkemeye erişim hakkının sağlanma derecesi, demokratik bir toplumdaki hukuk devleti ilkesi çerçevesinde, kişilerin mahkemeye erişim hakkını güvence altına almaya yetecek ölçüde olmalıdır. Mahkemeye erişim hakkı mutlak olmayıp bazı sınırlamalara tâbi olabilir. Bununla birlikte uygulanan sınırlamalar, mahkemeye erişim hakkının özünü zedeleyecek ölçüde veya şekilde olmamalıdır (*Ashingdane/Birleşik Krallık*, B.No: 8225/78, 28.5.1985, § 57). Ayrıca mahkemeye erişim hakkının etkili olabilmesi, haklarına müdahale teşkil eden bir eyleme karşı koymak için kişinin açık ve pratik bir imkânı sahip olmasını gerektirir (*Bellet/Fransa*, B.No: 23805/94, 4.12.1995, § 36).

20. İtiraz konusu kural ile taraflardan birinin, verildiği anda kesin olan görevsizlik veya yetkisizlik kararlarında bu tarihten itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurabileceği öngörülmektedir.

21. İtiraz konusu ibareyle getirilen düzenleme incelendiğinde, düzenlemenin adil yargılanma hakkının bir unsuru olan "*mahkemeye erişim hakkı*"na ve dolayısıyla da adil yargılanma hakkına yönelik bir müdahale olduğu açıktır. Kuralla, verildiği anda kesin olan görevsizlik veya yetkisizlik kararlarında tebliğ veya tefhime gerek olmaksızın sürenin bu kararların verildiği tarihten itibaren başlayacağı öngörülmektedir. Bu süre içinde başvurulmadığı takdirde ise görevsizlik ve yetkisizlik kararı veren mahkeme davanın açılmamış sayılmasına karar verecektir. Kuralın yer aldığı maddenin gerekçesinde, görevsizlik veya yetkisizlik kararlarının kanun yoluna tâbi olmadığı için kesin olması halinde sürenin bu tarihten başlayacağı ifade edilmektedir. Kanun koyucunun, kuralla, miktar veya değeri Kanun'da belirlenen sınırı geçmeyen malvarlığı davalarında verilen görevsizlik veya yetkisizlik kararlarında, tarafların dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesini talep için Kanun'da öngörülen sürenin kararın verildiği tarihten itibaren başlatılması suretiyle, dolaylı şekilde yargılamanın hızlandırılması ve mahkemelerin iş yükünün azaltılmasını sağlamayı amaçladığı anlaşılmaktadır. Bu durumda getirilen düzenleme ile ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir dengenin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır.

22. Ölçülülük ilkesi gereğince, getirilen düzenleme ile ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir dengenin bulunması gerekmektedir. Orantılılık olarak da ifade edilen ölçülülüğün bu alt ilkesi, amaca ulaşmak için gerekli